

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

Por Juliano G. de Souza

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT.

Nessa aula será objeto apenas a locação de imóveis particulares, sem se falar em locação para órgãos públicos, garagens, publicidade ou hospedagem do tipo apart-hotel.



LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

- Lei 8.245/91.
- Locação é um tipo de contrato de empréstimo, podemos assim dizer, na forma em que se faz a cessão do uso de um bem em troca de remuneração.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

- A locação é tratada em três vertentes: RESIDENCIAL, COMERCIAL e POR TEMPORADA.
- Locação residencial: é a locação para moradia.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

- **Destaques da locação residencial:**
 - Buscar ajustar sempre por contrato escrito;
 - Quando o prazo previsto no contrato se encerra, se o prazo foi superior ou igual a 30 meses, a locação resta encerrada.
 - Quando não houver contrato escrito e não houver prazo de 30 meses, a locação prorroga.
 - Locação por temporada: residência temporária, veraneio, estudos, e por prazo não superior a 90 dias.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

- **Destaques da locação por temporada:**
 - Prazo máximo de 90 dias;
 - Não há necessidade de que o imóvel esteja mobiliado, mas se tiver mobília, precisa ser feito inventário;
 - Locação comercial ou locação não residencial é a locação destinada ao comércio.
 - Essa é a locação que precisa ser mais bem estruturada, uma vez que o comércio possui fim social e econômico.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

- **Destaques da locação para fins não residenciais:**
 - Considera-se locação comercial quando a locação for realizada para moradia de sócio, empregado e/ou diretor, pela pessoa jurídica.
 - Há direito de renovação do contrato quando houver preenchimento dos requisitos legais, tais como: contrato escrito e prazo determinado, duração da ocupação por 5 anos ininterruptos.
 - O fundo de comércio é uma situação que deve prevista, considerando a atividade a ser realizada. O fundo de comércio é o conjunto de bens, corpóreos e incorpóreos que possam pertencer ao inquilino.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

REGRAS BÁSICAS COMUNS

1 – Garantia

A fim de viabilizar a locação, poderá ser exigida uma garantia locatícia: seguro fiança, caução, fiança. Só pode um tipo de garantia por locação.

2 – Pagamento

É vedado a cobrança antecipada de aluguel, salvo na locação por temporada e nos contratos que não possuem garantia, em que o mês corrente pode ser cobrado até o sexto dia útil.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

3 – Benfeitorias (Art. 96, CC)

Benfeitorias são melhorias que são realizadas no imóvel, sendo de três tipos:

Necessárias: são aquelas para evitar a deteriorar o bem.

Úteis: facilitam o uso do bem.

Voluntárias: são aquelas para satisfação, para tornar mais agradável.

Benfeitorias necessárias devem ser ressarcidas, úteis podem ser ressarcidas, as voluntárias não.

LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

4 – Direito de Preferência

O direito de preferência consiste na preferência do locatário adquirir o imóvel em caso de interesse de venda. Via de regra o locatário possui preferência na manutenção do imóvel locado. Art. 27 – Lei 8.245/91.

O prazo para exercer a preferência é de 30 dias. Art. 28 – Lei 8.245/91.

BUILT-TO-SUIT Art. 54-A, Lei 8.245/91.

Pensando numa tradução, seria o imóvel construído para servir ao fim pretendido pelo locatário. Uma ideia de algo feito sob medida.

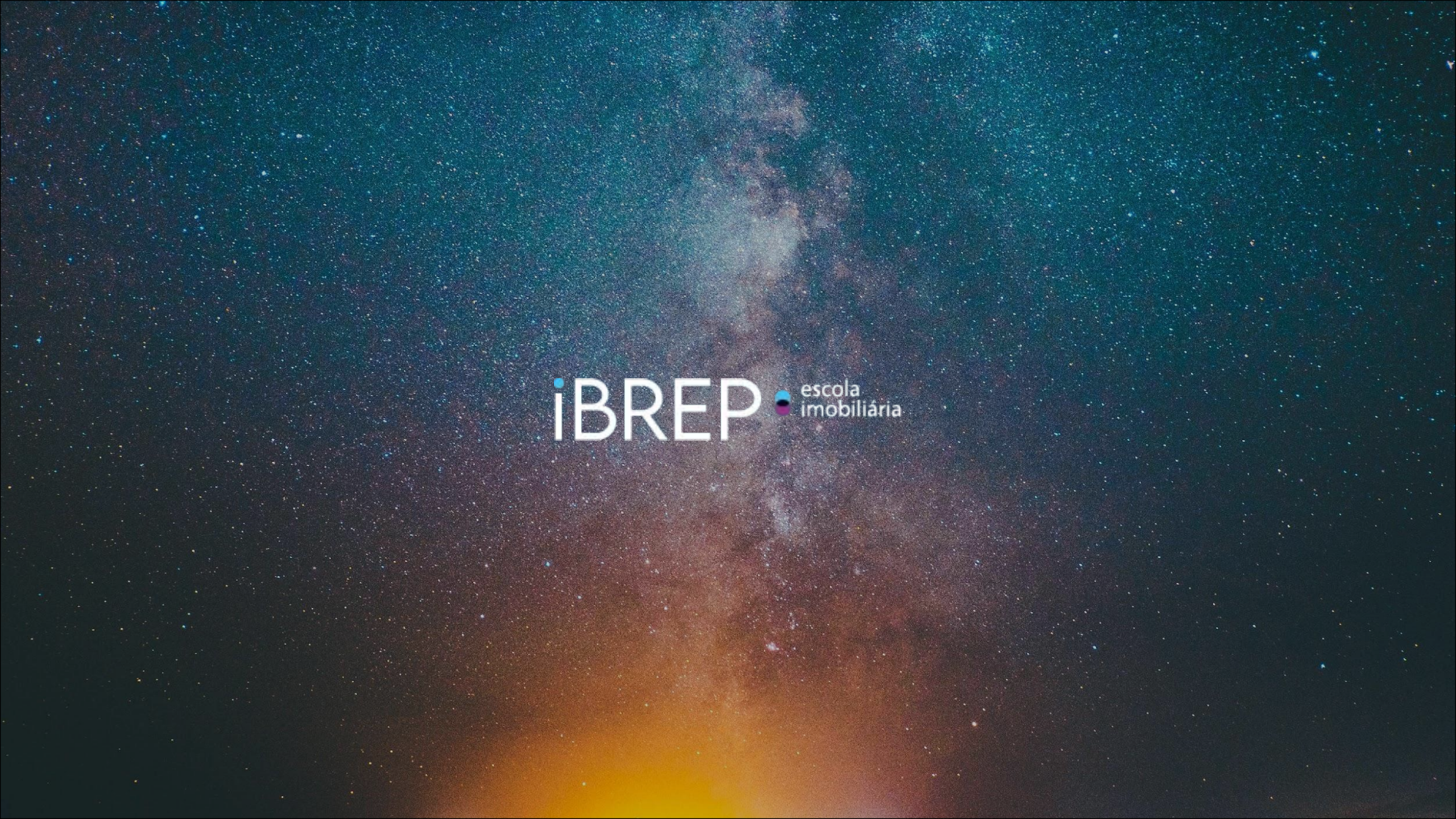
LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS: COMERCIAIS, RESIDENCIAIS BUILT-TO-SUIT

Geralmente são contratos feitos por longo prazo, buscando viabilizar a atividade econômica ou interesses do locatário.

O locador capitaliza por prazo longo, não se desfaz do imóvel.

Exploração de um shopping center pode ser um exemplo. A administradora faz um contrato Built-to-suit para administrar.

Por fim, cabe sempre lembrar que a ação para retomada do imóvel é a ação de despejo.



iBREP  escola
imobiliária